

공소청 기록물관리 규정

대검 훈령 제241호, 2018. 8. 31. 제정

대검 훈령 제335호, 2024. 11. 20. 개정

공소청 훈령 제15호, 2026. 10. 2. 개정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「공공기록물 관리에 관한 법률」

(이하 "공공기록물법"이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "기록물"이라 함은 공소청의 업무와 관련하여 생산하거나 접수한 문서(사건기록·재판서, 전자문서 포함), 대장, 카드, 도면, 시청각물, 압수물 등 모든 형태의 기록정보 자료와 행정박물을 말한다.
2. "기록물관리"라 함은 기록물의 생산, 분류, 정리, 보관, 수집, 평가, 폐기, 보존, 공개, 활용 및 이에 부수되는 모든 업무를 말한다.
3. "기록물관리기관"이라 함은 일정한 시설 및 장비와 이를 운영하기 위한 전문 인력을 갖추고 기록물관리 업무를 수행하는 기관을 말하며 특수기록관, 기록관으로 구분한다.

4. "처리부서"라 함은 문서를 생산·접수하며 업무 처리를 주관하는 부·과·담당관 등을 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 규정은 공소청 기록물관리기관의 운영에 관하여 적용되며, 그 운영에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

- ② 공소청의 사건기록·재판서 관리에 관한 사항은 본 운영규정에 우선하여 「공소정보존사무규칙」에 따른다.

제2장 공소청기록관리위원회

제4조(공소청기록관리위원회 설치) 공소청 기록물관리에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 공소청 본청 소속으로 공소청기록관리위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

1. 공소청 기록물관리 중요 정책 수립
2. 공소청 기록물 인수·보존 및 이관에 관한 주요 사항
3. 공소청 기록물관리 기관 평가
4. 국가형사사법기록관 운영에 관한 주요 사항
5. 그 밖에 공소청 기록물관리에 관하여 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

제5조(위원회 구성) 위원회는 위원장 1인을 포함하여 총 7

인으로 구성하되, 위원 중 2인은 외부위원으로 구성할 수 있다.

1. 위원장은 공소청 본청 차장검사로 한다.
2. 내부위원은 공소청 본청 기획조정부장, 공공안전부장, 공판송무부장, 사무국장으로 한다.
3. 외부위원은 수사·재판 관련 분야의 전문지식과 경험이 풍부한 사람 또는 기록관리학·역사학·법학 등에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 검찰총장이 위촉하되, 특정 성별이 위촉직 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니하도록 하여야 한다.
4. 간사는 공소청 본청 운영지원과장으로 한다.

제6조(위원의 임기) 위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 위원장 및 내부위원의 임기는 그 직위에 재직하는 기간으로 하고 인사 발령 등으로 변동이 있을 때에는 후임자가 자동 승계한다.

제7조(위원회 운영) ① 위원회는 위원장이 필요하다고 인정하거나 재적위원 3분의 1이상의 요구가 있는 때에 위원장이 소집한다.

② 위원장은 위원회 개의 전까지 심의안건 및 기타 심의에 필요한 자료를 위원들에게 송부하여야 한다.

③ 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출

석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 제3항에 따른 심의·의결은 별지 제1호서식에 따라서 작성한다.

⑤ 위원이 심의 안건과 관련하여 이해관계에 있는 경우 또는 기타 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 심의·의결에서 회피하여야 한다.

제3장 기록물관리기관

제8조(공소청 기록물관리기관) ① 공공기록물법 제13조, 제14조에 따라 공소청 본청에 특수기록관 및 기록관을 설치하고, 각 광역공소청, 지방공소청에 기록관을 설치한다.

② 제1항에 따른 공소청 기록물관리기관은 일정한 시설 및 장비, 전문 인력을 갖추어야 한다.

제9조(특수기록관) ① 공소청 본청 특수기록관은 공소청 본청 사무국에 설치하고, 그 명칭을 ‘국가형사사법기록관’으로 한다.

② 국가형사사법기록관의 장은 공소청 본청 사무국장으로 하고, 그 운영 및 관리에 관하여 운영지원과장(국가형사사법기록관팀장)이 보좌하여 업무를 수행한다.

제10조(기록관) ① 공소청 기록관은 공소청 본청, 광역공

소청 및 지방공소청 사무국에 각각 설치하고, 그 명칭은 공소청 본청 기록관, 광역공소청 기록관 및 지방공소청 기록관(이하 기록관)으로 한다.

② 기록관의 장은 공소청 본청, 광역공소청, 지방공소청의 사무국장으로 하고, 기록관의 업무를 총괄한다.

제11조(주요업무) ① 국가형사사법기록관의 장은 공소청 기록물관리를 총괄·조정하는 역할을 하고, 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 공소청 기록물관리에 관한 지휘 및 감독
2. 공소청 기록물관리 표준 및 지침 제·개정
3. 공소청 기록물의 전자적 관리체계 구축 및 표준화
4. 공소청 기록물관리 기관 평가 운영
5. 기록관으로부터 인수한 기록물의 보존·관리 및 활용
6. 중앙기록물관리기관으로의 기록물 이관
7. 그 밖에 기록물관리에 관한 사항

② 기록관의 장은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 소관 기록물관리에 관한 기본계획의 수립·시행
2. 소관 기록물의 수집·관리 및 활용
3. 국가형사사법기록관으로의 기록물 이관
4. 관할 지청의 기록물관리
5. 그 밖에 기록물관리에 관한 사항

제4장 처리부서의 기록관리

제12조(기록물의 생산) 처리부서의 장은 모든 업무의 과정과 결과가 기록물로 생산·등록될 수 있도록 하여야 한다.

제13조(기록물의 등록) ① 처리부서의 장은 모든 기록물을 생산·접수한 때에公所청의 전자기록생산시스템으로 생산 또는 접수등록번호가 부여되어 등록되도록 하여야 한다.

② 제1항에 따른 등록정보를 임의로 수정 또는 삭제할 수 없다.

제14조(기록물의 정리) ① 처리부서의 장은 매년 2월 말까지 전년도에 생산을 완결한 기록물에 대하여 공개여부·접근권한 재분류, 분류·편철 확정 등을 하여야 한다.

② 처리부서의 장은 매년 5월 31일까지 기록관의 장에게 전년도의 기록물 생산현황을 통보하여야 한다.

제15조(기록물의 이관) 처리부서의 장은 매년 전년도에 생산·접수된 기록물을 기록관으로 이관하여야 한다. 다만, 해당 기간에 기록물을 이관할 수 없는 사유가 있는 경우에는 처리부서의 장이 기록관의 장에게 협의를 요청하여 기간을 연장할 수 있다.

제5장 기록관의 기록관리

제16조(기록물의 보존) 기록관의 장은 처리부서에서 인수한 기록물의 생산년도, 보존기간, 형태 등을 고려하여 서고에 배치할 수 있다.

제17조(기록물의 평가 및 폐기) 기록관의 장은 기록물의 평가 및 폐기를 공공기록물법 제27조제1항, 같은 법 시행령 제43조, 같은 법 시행규칙 제35조의 규정에 따라 시행하되, 그 운영에 관하여는 「공소청 기록물평가심의회 운영 규정」에 따른다.

제18조(국가형사사법기록관으로의 기록물 이관) ① 기록관의 장은 보존기간 30년 이상인 기록물을 처리부서로부터 인수한 후 그 다음 연도 중에 국가형사사법기록관으로 이관하여야 한다. 다만, 업무참고 등 계속 보존할 필요가 있는 기록물에 대하여는 국가형사사법기록관의 장과 협의하여 기간을 연장할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고, 비전자 형사기록(사건기록·재판서 등)은 국가형사사법기록관의 장이 정하는 시기에 이관하여야 한다.

제19조(기록물의 생산현황통보) 기록관의 장은 처리부서의 생산현황 결과를 취합하여 매년 8월 31일까지 중앙기록물관리기관의 장에게 통보하여야 한다.

제6장 국가형사사법기록관의 기록관리

제20조(기록물의 인수) ① 국가형사사법기록관의 장은 공소청에서 생산이 완결된 기록물을 체계적으로 수집하기 위하여 연간 수집계획을 수립하여야 한다.

② 국가형사사법기록관의 장은 기록관에서 기록물을 인수할 경우 기록물 원본 및 목록의 일치 여부 등의 검수 절차를 거친 후 기록물인수인계서를 작성하여 관리하도록 한다.

제21조(기록물의 보존처리) ① 국가형사사법기록관의 장은 인수 기록물의 보존 상태평가를 실시하여 상태별로 적절한 소독, 탈산, 마이크로필름화, 디지털변환 등 보존처리 방식 및 처리절차 등을 결정한다.

② 국가형사사법기록관의 장은 공공기록물법 제21조에 따라 중요 기록물의 경우 전자보존매체에 수록하는 등의 방법으로 이중보존하는 것을 원칙으로 한다.

제22조(전자기록물 보존 및 관리) ① 국가형사사법기록관의 장은 공소청 전자기록물의 효율적인 이관과 보존 중인 전자기록물의 안전한 보존관리를 위하여 필요한 대책을 시행하여야 한다.

② 국가형사사법기록관의 장은 전자기록물을 진본성, 이용가능성 등이 유지될 수 있는 방법이나 형식으로 저장

하여야 하며, 승인받지 아니한 접근, 폐기 등으로부터 전자기록물을 보호하는 방안을 시행하여야 한다.

③ 국가형사사법기록관의 장은 각종 재난 등에 의한 전자기록물의 손실을 방지하기 위하여 데이터, 기록매체, 시스템 등에 대한 전자적 복구 체계를 시행하여야 한다.

제23조(전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물의 전자적

관리) 국가형사사법기록관의 장은 기록정보서비스를 확대하기 위하여 보존 중인 기록물 중 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물의 전자화 조치를 시행하여야 한다.

제24조(서고관리)

① 국가형사사법기록관의 장은 기록물의 안전한 보존관리를 위하여 보존환경의 유지, 보안대책 및 재난대비 계획의 수립·시행 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

② 국가형사사법기록관의 장은 기록물의 생산기관, 형태 등을 고려하여 기록물을 서고에 배치할 수 있으며, 구체적인 배열방식은 국가형사사법기록관의 장이 정한다.

③ 국가형사사법기록관의 장은 보존중인 기록물에 대하여 정수점검, 상태점검을 실시하여야 한다.

제25조(중앙기록물관리기관으로의 기록물 이관)

① 국가형사사법기록관의 장은 공공기록물법 제19조 및 같은 법 시행령 제40조, 제41조에 따라 중앙기록물관리기관으로

이관할 대상 기록물을 선별하여 이관 또는 이관연장을 심의하도록 한다.

② 국가형사사법기록관의 장은 제1항에 따라 이관 또는 이관연장이 확정된 기록물에 대하여 사전에 중앙기록물관리기관의 장과 협의하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

제7장 기록물 유형별 관리

제26조(조사·연구 또는 검토 기록물의 관리) ① 처리부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 추진하는 과정에서 조사·연구 또는 검토한 내용 및 결과를 기록물로 생산·관리하여야 한다.

1. 법령의 제정 또는 개정 관련 사항
2. 국제기구 또는 외국 검찰청과 체결하는 주요 협약 등
3. 「국가재정법」 제38조제1항에 해당하는 대규모 사업 또는 같은 법 시행령 제14조에 해당하는 대규모 개발 사업
4. 그 밖에 조사·연구 또는 검토한 내용 및 결과를 기록물로 생산할 필요가 있다고 인정하는 사항

② 처리부서의 장은 매년 전년도에 생산·접수한 조사·연구

또는 검토 기록물을 기록관으로 이관하여야 한다.

제27조(회의록의 관리) ① 처리부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회의를 개최하는 경우에는 회의록을 작성·관리 하여야 한다.

1. 개별법 또는 특별법에 따라 구성된 위원회 또는 심의회 등이 운영하는 회의
2. 그 밖에 회의록의 작성이 필요하다고 인정되는 주요 회의

② 제1항에 따른 회의록에는 회의의 명칭, 개최기관, 일시 및 장소, 참석자 및 배석자 명단, 진행 순서, 상정 안건, 발언 요지, 결정 사항 및 표결 내용에 관한 사항이 포함되어야 하며, 전자기록생산시스템을 통하여 회의록을 생산 또는 등록하여 관리하여야 한다.

제28조(시청각기록물의 관리) ① 처리부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대하여 시청각기록물을 생산하여야 한다. 이 경우 시청각기록물은 기록관리시스템으로 등록·관리함을 원칙으로 하며, 시행 전·시행 과정 및 시행 후의 주요 상황을 체계적으로 파악할 수 있도록 생산하여야 한다.

1. 소속 기관장의 업무 관련 활동과 인물사진
2. 소속 기관의 주요 행사

3. 그 밖에 시청각기록물의 생산이 필요하다고 인정되는 사항

② 처리부서의 장은 매년 전년도에 생산·접수한 시청각기록물을 기록관으로 이관하여야 한다.

제29조(간행물의 관리) ① 처리부서의 장은 간행물을 발간하고자 하는 때에는 중앙기록물관리기관으로부터 발간등록번호를 부여받아야 한다.

② 처리부서의 장은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 간행물은 발간등록을 생략할 수 있다.

1. 제13조에 따라 등록되는 기록물

2. 국가형사사법기록관의 장이 보존 및 활용가치가 낮다고 정한 간행물

③ 처리부서의 장은 간행물을 발간한 때에는 발간 후 15일이 경과하기 전까지 해당 간행물 2부를 국가형사사법기록관에 송부하여야 한다. 이 경우 간행물에 대한 전자파일이 있는 경우에는 이를 함께 송부하여야 한다.

제30조(행정박물의 관리) ① 처리부서의 장이 관리하여야 하는 행정박물의 범위는 별표 1과 같다.

② 처리부서의 장은 제1항에 따른 행정박물을 생산, 접수 또는 취득하였을 경우에는 기록관리시스템에 관리번호

및 등록정보를 생산·관리하여야 한다.

- ③ 처리부서의 장은 행정박물의 이관사유 발생 시 기록관으로 이관하여야 하며 행정박물 유형별 이관시기는 별표 2와 같다.

제8장 기록물의 공개 및 열람

제31조(기록물의 공개 재분류) ① 처리부서의 장 및 기록관의 장은 기록물을 이관하려는 경우 그 기록물의 공개 여부를 재분류하여 이관하여야 한다. 다만, 기록물을 이관하기 전 최근 5년의 기간 중 해당 기록물의 공개 여부를 재분류한 경우에는 공개 여부 재분류 절차를 생략하고 기록물을 이관할 수 있다.

② 국가형사사법기록관의 장 및 기록관의 장은 비공개로 재분류된 기록물에 대하여는 재분류된 연도부터 5년마다 공개 여부를 재분류하여야 한다.

제32조(비공개 기록물의 제한적 열람절차) 비공개 기록물에 대한 제한적 열람은 「형사소송법」, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」, 「공소정보존사무규칙」에 규정된 절차에 따른다.

제9장 기록물의 전산관리

제33조(기록관리시스템 및 장비구축) ① 국가형사사법기

록관의 장은 문서, 대장, 카드, 도면, 시청각물, 전자문서 등 모든 기록물을 효율적으로 관리할 수 있도록 기록관리시스템을 구축하여야 한다.

② 기록관리시스템은 전자기록생산시스템과 연동하여 기록물의 생산현황보고, 이관목록의 제출, 주요기록물에 대한 검색·활용 등이 가능하도록 구축·운영되어야 한다.

제34조(기록관리시스템의 점검 및 유지보수) ① 국가형사

사법기록관의 장은 기록관리시스템이 효율적으로 운영될 수 있도록 시스템 및 관련 장비에 대한 정기점검을 실시하여야 한다.

② 국가형사사법기록관의 장은 기록관리시스템 및 관련 장비의 유지보수가 전문성을 필요로 할 경우에는 전문업체와 계약을 체결하여 유지·보수할 수 있다.

제35조(전산화 기록물의 보존관리) 국가형사사법기록관의

장 및 기록관의 장은 전자화 매체 특성별로 구분하여 관리하여야 한다.

제36조(전자기록물의 백업 및 보존) ① 국가형사사법기록

관의 장은 기록물의 안전한 보존을 위하여 담당자를 지

정하여 주기적으로 백업을 실시하여야 한다.

② 담당자는 백업진행 상태를 수시로 점검하여야 하며, 백업자료를 도난 및 훼손의 우려가 없는 안전한 장소에 분산 보관하여야 한다.

제10장 보안관리 및 점검

제37조(보안관리) ① 국가형사사법기록관의 장 및 기록관의 장은 보존서고를 통제구역으로 지정하는 등 보안관리를 철저히 하여야 한다.

② 공소청 기록물관리기관의 보존서고는 외부인사의 출입을 원칙적으로 금지하며, 관람·견학 등 부득이하게 출입하고자 하는 자는 미리 국가형사사법기록관의 장 및 기록관의 장에게 허가를 받아야 한다.

제38조(비상사태 시의 대비) 국가형사사법기록관의 장 및 기록관의 장은 전산실 및 보존서고의 화재 또는 천재지변 등 비상사태에 대비하여 재난대비계획을 작성하여 운영하고, 재난대비시설을 마련하여야 한다.

제39조(점검) ① 공소청 기록물관리기관 소속직원은 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 전원 및 소화설비 등 시설물에 대한 일일점검
2. 중요 전산자료의 등록 및 열람·출력 내역 점검

② 공소청 기록물관리기관 서고관리자는 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 보존서고의 각종 전원 및 소화설비 등 시설물 작동상태와 보존 기록물의 오손여부 및 해충의 발생여부 점검

2. 보존 기록물의 열람 및 대출상황의 점검

제11장 보칙

제40조(기록물 관리실태 점검 및 교육) ① 국가형사사법 기록관의 장 및 기록관의 장은 기록물 관리 실태를 연 1회 이상 점검하여야 한다.

② 국가형사사법기록관의 장은 기록물 관리업무와 관련하여 기록관 기록물관리담당자에 대한 교육을 실시하여야 한다.

제41조(세부사항) 이 규정의 운영에 관하여 필요한 세부 사항은 국가형사사법기록관의 장이 따로 정할 수 있다.

부칙 <공소청 훈령 제15호, 2026. 10. 2.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2026년 10월 2일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한

규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2027년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표 1]

행정박물 관리대상(제30조제1항 관련)

유 형	범 위
관인(官印)류	· 기관장의 직인 등
견본류	· 화폐, 우표, 훈장 · 포장 등의 견본류 및 도안류
상징류	· 공소청 및 공소청의 업무와 관련하여 상징성을 지니는 현판, 기(旗), 휘호(揮毫), 모형, 의복, 공무용품 등의 상징물
기념류	· 주요 홍보, 행사, 활동 중에 생산된 홍보물 및 기념물
상장 · 상패류	· 공소청 업무와 관련하여 수여 받은 상장류 또는 상패류
사무집기류	· 소속 기관장 등 주요 직위에 있던 사람이 업무 수행에 사용하였던 사무집기류 등
그 밖의 유형	· 국가형사사법기록관장이 지정한 그 밖의 유형

[별표 2]

행정박물 이관시기(제30조제3항 관련)

유 형	이 관 시 기
관인류	· 신규관인 제작, 명칭 변경, 기관 폐지 등으로 관인을 폐기하는 때
견본류	· 생산 후 60일 이내
상징류	· 명칭 변경 등으로 신규 상징물 제작 시 · 기관 폐지 시
기념류	· 행사, 사업 종료 시
상장·상패류	· 수상 후 1년 이내
사무집기류	· 해당 사무집기류 활용 종료 시
그 밖의 유형	· 국가형사사법기록관장이 정하는 시기

[별지 제1호서식]

제 회 공소청기록관리위원회 심의의결서

☐ 일시 및 장소 :

[illegible]